

공소청 민원조정위원회 설치 및 운영에 관한 지침

<대검예규 제840호, 2016. 3. 14. 제정>

<공소청예규 제36호, 2026. 10. 2. 개정>

제1조(목적) 본 지침의 목적은 민원처리에 관한 법률(이하 법이라 한다) 제 34조 및 같은 법 시행령 제38조에 따라 공소청에 설치하는 민원조정위원회(이하 위원회라 한다)의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함에 있다.

제2조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 7인 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 기획조정부장으로 한다.

③ 위원은 정책기획담당관, 공판1과장, 검찰1과장, 운영지원과장 등 민원 관계부서의 과장 및 외부 법률전문가 1인 이상으로 한다.

④ 위원회의 업무를 보조하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 심의대상 민원소관부서의 담당 사무관 또는 소관부서가 명확하지 않은 경우에는 운영지원과 민원업무 담당 사무관으로 한다.

⑤ 위원장 및 위원의 임기는 그 직에 재직하는 기간으로 한다. 다만, 외부 법률전문가의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑥ 위원장이 부재중이거나 업무를 수행하기 곤란한 사유가 발생한 때에는 위원장이 지명하는 위원이 위원장의 직무를 대행한다.

제3조(회의 개최 등) ① 위원장은 위원회를 소집하며 그 의장이 된다.

- ② 위원회는 민원 관계부서의 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최할 수 있다.
- ③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원회의 운영에 필요한 그 밖의 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
- ⑤ 간사는 회의 종료 후 별지 서식의 회의록에 회의결과를 기재하여 위원장과 각 위원에게 보고한다.

제4조(심의의 대상) 위원회는 다음 각 호에 대한 심의를 한다.

- 1. 민원 관련 법령 또는 제도 개선 사항
- 2. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리 주무부서의 지정
- 3. 법 제34조에 규정된 심의사항
- 4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(심의의 생략) 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의를 생략할 수 있다.

- 1. 해당 민원을 처리함에 있어 부서장의 판단 여지가 없는 경우
- 2. 법령에 따라 민원 처리요건이 구체적으로 규정되어 있어 해석의 여지가 없는 경우
- 3. 이미 민원조정위원회의 심의를 거쳐 거부된 민원이 같은 사유로 다

시 접수된 경우

제6조(민원인 등의 회의참석) ① 위원장은 위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이해관계인·참고인 또는 감정인 등 (이하 민원인 등이라 한다)의 의견을 들을 수 있다.

② 민원인 등의 참석이 필요한 경우에는 회의일정 등을 미리 통지하여야 한다. 다만, 민원인 등이 희망하거나 출석할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 서면으로 의견을 진술하게 할 수 있다.

제7조(관계부서 장의 처리) ① 관계부서의 장은 심의결과를 존중하여 민원을 처리하여야 한다.

② 제6조 제2항에 따라 민원인 등이 회의에 참석하였거나 서면으로 의견을 진술한 경우에는 회의결과를 서면 교부 또는 정보통신망이나 우편 등의 방법으로 통지하여야 한다.

제8조(규정 외 적용) 본 지침에 규정되지 아니한 사항은 민원처리에 관한 법률 및 같은 법 시행령에 의한다.

부 칙

이 지침은 2016. 3. 14. 부터 시행한다.

부 칙 (예규 제36호, 2026. 10. 2.)

이 지침은 2026. 10. 2. 부터 시행한다.

[별지 서식]

민원조정위원회 회의록

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 회의 요청부서 :
4. 심의안건 :
5. 심의결과 :
6. 민원인 등 참여 여부 :
7. 회의 참석자 명단

구 분	직 위	성 명	서 명	비 고
위 원 장	기획조정부장			
내부위원	정책기획담당관			
”	공판1과장			
”	감찰1과장			
”	운영지원과장			
외부위원				
간 사	담당 사무관			